

Estratégia do Próximo Passo

Pós-decisão de 29/06/2026 (fls. 3387/3388) — audiência de conciliação designada, advertência
contra excesso de petições, e o protocolo de Ari de 30/06

Baseado na leitura direta dos autos recém-uploadados (decisão integral, DJEN de 30/06, petição de Ari de
30/06/18h27, informes CVM do Ajaccio 2023-2025)

I — O que a decisão realmente diz (leitura direta, fls. 3387/3388)

Decisão do Juiz **Rogério Aguiar Munhoz Soares** (1ª VF Pinheiros), liberada em 29/06/2026 às 17h03,
publicada no DJEN em 30/06/2026. Cinco comandos:

#	COMANDO	LEITURA ESTRATÉGICA
1	Indefere a liminar de Ari para suspender/reduzir os alimentos — "matéria preclusa, diante da decisão de fls. 1706, a qual não fora objeto de recurso"	Vitória consolidada. A preclusão da redução está agora afirmada duas vezes. Nada a fazer senão preservá-la — nenhuma petição deve tangenciar esse tema.
2	Registra que o feito já foi saneado (fls. 1370/1373) mas "sobrevieram inúmeras manifestações acerca da abrangência patrimonial (imóveis, cotas sociais)"	O juízo considera a fase de saneamento formalmente encerrada e está saturado do volume de manifestações . Qualquer nova petição longa será lida como parte do problema, não da solução.
3	Advertência expressa: "aconselha-se às partes a peticionar apenas quando estritamente necessário ou quando instadas a tanto"; irresignação → "sistema recursal"; embaraços → "penalidades legais"	Muda o cálculo de tudo que estava planejado. A petição-matriz de compressão (Doc 112, Passo 3) e o agravo do Doc 108, como redigidos, tornaram-se de alto risco: podem ser lidos como "tumulto processual". Ver Seção III.
4	Determina que a Serventia certifique ofícios pendentes de resposta	Sinal positivo: o próprio juízo está verificando o que falta responder (possivelmente os ofícios a instituições financeiras/OSLO). Aguardar essa certidão antes de requerer qualquer coisa sobre prova.
5	Designa audiência de conciliação (CEJUSC, videoconferência) para 01/09/2026, 15h ; e-mails em 5 dias ; comparecimento obrigatório (pessoalmente ou por procurador com procuração específica com poderes para negociar e transigir); remuneração do conciliador dividida entre as partes, ressalvada a cota do beneficiário da justiça gratuita (Millena tem gratuidade — fls. de capa)	É audiência de conciliação pura no CEJUSC — não é instrução, não é julgamento, o conciliador não decide nada. Ninguém pode ser obrigado a acordar. Ver Seção II sobre por que isso muda a natureza do risco.

O protocolo de Ari (30/06/2026, 18h27, WPIN26700977940): é apenas a indicação do e-mail da advogada (advocaciakeziamiranda@gmail.com) para recebimento do link — cumprimento trivial do prazo de 5 dias. **Nenhum conteúdo substantivo, nenhuma ameaça.** Mas revela duas coisas úteis: (i)

Ari respondeu em menos de 24h — sinaliza intenção de comparecer e provavelmente de negociar; (ii) quem peticiona por ele agora é a Dra. Kézia Karina Gomes de Miranda (OAB/SP 533.206).

II — Recalibração central: a audiência não é o inimigo

A premissa anterior precisa ser corrigida. Os Docs 108 e 112 foram construídos sobre a hipótese de uma audiência com potencial dispositivo/preclusivo antes da prova. A decisão real mostra outra coisa: é uma **audiência de conciliação no CEJUSC**, por videoconferência, conduzida por conciliador **sem poder decisório**. Juridicamente: (i) incentivar a autocomposição é poder-dever do juiz a qualquer tempo (CPC arts. 3º, §3º, e 139, IV); (ii) nada pode ser imposto a Millena nesse ato — acordo exige consentimento; (iii) não há ato instrutório nem julgamento embutido. **O risco real não é jurídico — é negocial:** comparecer despreparada e ser pressionada a aceitar proposta vil (a última oferta documentada foi R\$ 4,78 MM — deságio de 93,7% sobre o laudo). A resposta certa a risco negocial é preparação negocial, não petição.

O que NÃO fazer (decisões expressas desta estratégia):

1. **NÃO protocolar o Agravo de Instrumento do Doc 108 como redigido.** Sua premissa fática ("audiência com potencial dispositivo antes da prova") não corresponde ao teor real da decisão; o cabimento pelo art. 1.015 é frágil contra mera designação de conciliação; e o juízo acabou de advertir contra embaraços. Custo alto, ganho quase nulo. O Doc 108 fica **arquivado como minuta de contingência** — só seria adaptado se, no futuro, uma decisão efetivamente indeferir a produção de prova requerida.
2. **NÃO protocolar a petição-matriz de compressão agora.** O juízo pediu objetividade e parcimônia. A petição longa com 5 comandos, protocolada dias depois dessa advertência, seria contraproducente.
3. **NÃO peticionar nada que tangencie a redução de alimentos** — a preclusão dupla (fls. 1706 + fls. 3387) é patrimônio processual de Millena; não dar a Ari nenhum gancho para reabrir.

III — O plano em quatro movimentos

Movimento 1 — Cumprir o prazo do e-mail (URGENTE — vence ~08/07/2026)

Única obrigação imediata e improrrogável. A decisão deu 5 dias para as partes indicarem os e-mails para envio do link. Publicação no DJEN em 30/06; data da publicação = primeiro dia útil seguinte (01/07); prazo de 5 dias úteis conta de 02/07 e vence por volta de **08/07/2026 [CONFERIR contagem exata com a equipe]**. Ari já cumpriu em 24h. **Protocolar petição de um parágrafo** — exatamente como a dele: identificação do processo, referência à decisão de fls. 3387/3388, indicação do e-mail dos patronos para o link, nada mais. Este é o caso literal de "quando instadas a tanto" — zero risco. **Aproveitar o mesmo ato para NADA além disso.**

Movimento 2 — Preparar a audiência como evento negocial (julho-agosto)

A audiência de 01/09 é a primeira mesa de negociação formal do caso com Ari obrigado a comparecer com poderes para transigir. Preparação em quatro camadas:

CAMADA	CONTEÚDO	BASE JÁ EXISTENTE
a) Procuração específica	Outorgar aos patronos procuração específica com poderes expressos para negociar e transigir (exigência literal da decisão), definindo por escrito, em instrumento interno, os limites do mandato : o que pode ser aceito, o que exige consulta, o que é inegociável.	Procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) — verificar se precisa de complemento específico para o ato.

b) Pauta de acordo por capítulos	Levar à mesa uma proposta estruturada em camadas de dificuldade crescente: (i) decreto do divórcio em si (custo zero para Ari — recusar é parecer obstrutor; base: Súmula 197/STJ + REsp 2.189.143/SP, ambos verificados — Doc 113); (ii) incontestáveis (levantamento/destinação dos valores já bloqueados e reconhecidos; manutenção do plano de saúde; rotina documental); (iii) piso econômico transitório; (iv) método para a Classe 2 (societário): não o valor — o procedimento (exibição + perícia única com perito de comum acordo, cronograma). Acordo total é improvável; acordo por capítulos com homologação parcial é realista e cada capítulo homologado é irreversível.	Doc 112 (roteiro), Doc 110 (portfólio), sentença de alimentos 11/04/2024 (Doc 114).
c) BATNA documentado	Deck de negociação (Visual Law) com os números-âncora: 7 expressões de valor das cotas (R\$ 77,64 MM → R\$ 1,569 bi); oferta vil de R\$ 4,78 MM = 6,3% do laudo; Cláusula 9.7.1 (piso R\$ 127,04/cota + IPCA+8% a.a. desde 25/05/2022 → R\$ 717-765 MM em liquidação forçada); lock-up vencendo 25/05/2027. Mensagem implícita: o tempo joga contra Ari, não contra Millena.	Doc 110 Dossiê 5 (Estratégia de persuasão), infográficos do acervo, e os informes trimestrais CVM recém-obtidos (ver Seção IV) como anexo oficial dos números.
d) Linha vermelha probatória	Nenhum acordo sobre o bloco societário (cotas Ajaccio/Evino) sem exibição prévia dos documentos-chave (livro de cotistas, boletins de subscrição, extrato de custódia 110486, Acordo de Cotistas integral). Se a contraparte quiser transacionar sobre esse bloco na audiência, a resposta padrão é: "concordamos com o método (perícia única + exibição), não com um número às cegas".	Tese do "ativo inominado" (Doc 110, Dossiê 4, Bloco 5).

Movimento 3 — Usar a própria audiência para destravar a prova (01/09, na sala)

A jogada processual mais fina desta estratégia: a advertência do juízo ("peticionar apenas quando estritamente necessário **ou quando instadas a tanto**") fecha a porta das petições espontâneas mas abre outra — a manifestação **no contexto do ato processual designado pelo próprio juízo**. Se a conciliação fracassar (total ou parcialmente), o momento processualmente perfeito para requerer a organização probatória pendente é **na própria audiência** (constar em ata) ou na primeira manifestação que o juízo determinar após ela: requerer, com objetividade cirúrgica, (i) decisão sobre os requerimentos de exibição documental já formulados nos autos; (ii) deferimento da perícia contábil única; (iii) declaração de incontestância sobre o acervo SISBAJUD (CPC 374, III). Formulado em ata, o requerimento não é "mais uma petição" — é a resposta da parte ao ato que o juízo designou. E se ainda assim a prova for indeferida, **aí sim** nasce a decisão agravável que o Doc 108 pressupunha — com cabimento sólido (art. 1.015) e sem risco de parecer embaraço, porque o próprio juízo disse que "irresignação deve ser buscada pelo sistema recursal".

Movimento 4 — Frentes paralelas que não passam pelo juízo advertido (julho-agosto)

A advertência vale para os autos do divórcio — não para o resto do arco. Enquanto a audiência não chega, avançar no que não gera petição na 1ª VF Pinheiros:

- **Memórias de cálculo** das premissas novas (pensões pagas abaixo do título de R\$ 24.300/mês; custos de resgates/IR) — preparadas para os autos de **cumprimento** (0000426-08.2025 / 0001681-98.2025 / 1007950-39.2025), que correm perante **outra magistrada** (Dra. Ana Cristina Weynen Cores) e não foram alvo da advertência;

- **Defesa das astreintes na guarda** (1166808-32.2024.8.26.0100, 9ª VF Central) — com o Tema 1.296/STJ + Súmula 410/STJ verificados (Doc 113) e a inconsistência cronológica jan/2026×mai/2026 (Doc 114);
- **Diligências extrajudiciais:** certidões JUCESP (ata AGE 31/12/2021, atos Víssimo), atualização de capturas CVM antes da audiência, organização dos anexos do deck negocial;
- **Representações regulatórias** (CVM/COAF/RFB), se e quando os patronos decidirem protocolá-las — correm em órgãos administrativos, fora do alcance da advertência judicial. [Decisão de timing exclusiva dos patronos: há argumento para aguardar o resultado da audiência antes de escalar o front regulatório, preservando clima negocial.]

IV — O que os novos documentos agregam (custódia/informes CVM)

Os arquivos CUSTODIA_AJACCIO trazem os **informes quadrimestrais oficiais do Ajaccio no sistema CVM** (competências de 2023 a 2025), extraídos do próprio sistema. Confirmam com selo oficial: PL de **R\$ 1.541.105.437,03** (competência jan-mar/2023, envio 13/04/2023) e **R\$ 1.568.888.762,53** (competência jan-abr/2025, envio 13/05/2025); cotas constantes em **300.389,958**; capital comprometido/integralizado de R\$ 672,3 MM. São a **fonte primária perfeita para o deck negocial** (Movimento 2c) — números do próprio administrador, reportados à CVM, incompatíveis com qualquer narrativa de ativo "sem valor apurável". O arquivo "CUSTODIA AJACCIO 2022.pdf" veio em branco/ilegível [solicitar novo download à usuária se o extrato de custódia da conta 110486 era o conteúdo pretendido — esse documento continua sendo a peça que falta para fechar o vínculo conta→fundo].

V — Calendário executivo

QUANDO	AÇÃO	RISCO SE NÃO FIZER
Até ~08/07/2026	Petição de 1 parágrafo indicando o e-mail para o link da audiência	Descumprimento de determinação judicial dias após advertência sobre "cumprir os provimentos legais de forma estrita"
Julho	Procuração específica com poderes para negociar/transigir + instrumento interno de limites do mandato	Comparecimento irregular à audiência (exigência expressa da decisão)
Julho-agosto	Deck negocial finalizado (números CVM oficiais + BATNA 9.7.1 + pauta por capítulos); memórias de cálculo nos cumprimentos; defesa das astreintes na guarda	Chegar à mesa sem âncora — o risco real da audiência
Agosto (véspera)	Atualizar capturas CVM; revisar com os patronos a linha vermelha probatória; ensaiar a pauta por capítulos	—
01/09/2026, 15h	Audiência: propor acordo por capítulos (divórcio → incontroversos → piso transitório → método para a Classe 2); se fracassar, requerer em ata a decisão sobre exibição/perícia/incontrovérsia	—
Pós-audiência	Se a prova for indeferida: adaptar o Doc 108 para agravo contra a decisão denegatória específica (cabimento agora sólido — e pela via que o próprio juízo indicou)	—

VI — Síntese em três frases

1. A decisão de 29/06 deu a Millena uma vitória (preclusão da redução de alimentos reafirmada) e um aviso (menos petições) — a resposta certa é obedecer ao aviso e capitalizar a vitória. **2.** A audiência de 01/09 não é uma ameaça a neutralizar por petição ou recurso — é a primeira mesa formal de negociação com Ari obrigado a sentar com poderes para transigir, e Millena deve chegar como a parte mais preparada da sala: pauta por capítulos, números oficiais da CVM, BATNA de R\$ 717-765 MM e uma linha vermelha probatória clara. **3.** Se a conciliação fracassar, o requerimento de prova feito **em ata** converte a audiência no gatilho processual que faltava — e só então, se indeferido, o agravo entra em cena, pela via que o próprio juízo apontou.

Estratégia elaborada a partir da leitura direta dos autos recém-uploadados: decisão de fls. 3387/3388 (29/06/2026, íntegra + certidão de remessa + publicação DJEN 30/06/2026, certidão 143450), petição de Ari de 30/06/2026 18h27 (protocolo WPIN26700977940 — indicação de e-mail), decisões dos cumprimentos 0000426-08.2025 e 0001681-98.2025 (Dra. Ana Cristina Weynen Cores), e informes trimestrais CVM do Ajaccio FIP (2023-2025). Recalibra e, no que conflitar, substitui as recomendações táticas dos Docs 108 (agravo — rebaixado a minuta de contingência) e 112 (Passos 1 e 3 — adiados na forma, mantidos no mérito). Toda caracterização de conduta é "em tese". Pontos **[CONFERIR]** exigem checagem antes de uso. Sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados — Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gieseler Junior (OAB/PR 44.937) — nos termos da procuração matriz de 03/06/2026 (fls. 1065) e do art. 112 do CPC; a condução da audiência e os limites do mandato negocial são decisão exclusiva da cliente com seus advogados.